

0002157-42.2022.8.26.0529

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Natália Assis Mascarenhas

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... sobre a fraude no dia seguinte ao furto de seu aparelho.

Isto porque, a possibilidade de furto de aparelho do cliente é fato absolutamente previsível com o qual a empresa ré deve contar e, também, porque não há como exigir do consumidor que teve seu aparelho furtado, que imediatamente após o furto, verifique junto a todas os bancos e empresas de comércio eletrônico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Juizado Especial Cível

Rua Professor Eugênio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002157-42.2022.8.26.0529

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

ALEONE SARAIVA DA SILVA

Requerido:

Mercado Pago Instituição de Pagamentos Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Assis Mascarenhas

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas além dos documentos já constante dos autos e porque as partes não pugnaram pela dilação probatória.

Inicialmente deve-se destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente, na espécie, pela regra concernente à responsabilidade objetiva - independentemente da demonstração de culpa - do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor.

A questão também tem ressonância no artigo 6º, VIII, do citado diploma legal, que menciona a oportunidade da inversão do ônus da prova.

Sustenta o autor que, após ter sido vítima de furto, por meio do sítio da empresa ré, foram realizadas diversas transferências de valores para desconhecidos, pede a devolução e a condenação da requerida no pagamento de danos morais.

Tendo em vista o fato de que por ocasião da prolação da decisão de deferimento da antecipação de tutela os valores cuja retenção pela requerida se determinou, já haviam sido sacados por terceiro, não há falar em descumprimento por parte da requerida.

Quanto ao argumento de ilegitimidade passiva, o caso está sob a égide do Código de

Defesa do Consumidor que atribui a responsabilidade solidaria de todos os envolvidos na cadeia de consumo, sendo certo que as transferências objeto da presente ação, foram realizadas no sítio eletrônico da requerida.

Passo a análise do mérito.

Cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC; incumbindo à ré, prestadora de serviços, trazer elementos de prova que infirmem o direito da demandante. Todavia, tais provas não vieram aos autos.

Os elementos trazidos aos autos conduzem à conclusão de falha no sistema de segurança da requerida, apesar das negativas neste sentido, não se prestando a afastar tal entendimento a alegação de culpa de terceiros (falta de segurança pública) ou do autor, que somente a teria avisado sobre a fraude no dia seguinte ao furto de seu aparelho.

Isto porque, a possibilidade de furto de aparelho do cliente é fato absolutamente previsível com o qual a empresa ré deve contar e, também, porque não há como exigir do consumidor que teve seu aparelho furtado, que imediatamente após o furto, verifique junto a todas os bancos e empresas de comércio eletrônico nos quais possui cadastro, se em algum deles foi realizada fraude, incumbindo aos fornecedores de produtos ou serviços adotar dispositivos e procedimentos de segurança aptos a evitar que seus clientes sejam vítimas de fraudes nestas circunstâncias.

De outro lado, a empresa requerida não se dispôs a anexar à contestação qualquer documento capaz de sustentar sua tentativa de se eximir de culpa, ao argumento genérico no sentido de que seu sistema seria "imune a invasões", até porque, se assim fosse, não teria sido bloqueado na plataforma o beneficiário das transferências impugnadas.

Se conclui, portanto, que, os valores direcionados a terceiro desconhecido do autor devem ser ressarcidos.

Consequentemente, neste aspecto, deve ser acolhido o pedido inicial dos autor.

No mais, não se pode negar que o ocorrido causou dissabor, perda de tempo e aborrecimentos, mas tais fatos, por si, não podem ser considerados ofensivos à moral do autor, que não descreveu fato capaz de repercutir de forma exagerada em seu patrimônio imaterial.

Sem maiores consequências ou afrontas a direito da personalidade, não há que se falar de dano moral, que é reservado às hipóteses de mácula invulgar, ao nome, imagem, boa fama, honra, o que não se divisa tenha ocorrido na espécie.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de antecipação de tutela. Ação julgada procedente em parte, declarado rescindido o contrato, condenada a ré à devolução dos valores pagos pelo autor, afastado o dano moral. Apelação do autor. Aquisição de "tablet" junto a site de compras coletivas "Groupon". Produto não entregue. Dissabores que não atingem a honra subjetiva. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual. Sentença mantida. Recurso improvido (Apelação nº 0209955-82.2011.8.26.0100, 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Relator Francisco Occhiuto Júnior, data do julgamento 05/02/2015) (destaquei).

Nessa senda, ante a ausência de demonstração de prejuízo a repercutir na honra ou dignidade do autor, não há motivos para indenização, razão pela qual tal pedido não merece acolhimento.

Diante do exposto, rejeito a preliminar e julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré na obrigação de ressarcir ao autor a quantia de R\$ 4.798,03, corrigida monetariamente desde 11/06/2022 e acrescida de juros de mora legais desde a citação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do disposto no artigo 55 da lei 9.099/95.

P.I.C.

ADVERTÊNCIA: O prazo para recorrer desta sentença é de 10 DIAS a contar da intimação. Nos termos da Lei Estadual n.º 15.855/2015, publicada em 03.07.2015, e do artigo 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 (o preparo do recurso

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita), o valor do preparo deverá ser composto pela soma de duas parcelas: a primeira corresponde a 1% sobre o valor da causa corrigido; a segunda, a 4% sobre o valor da causa corrigido (regra geral) ou da condenação (regra específica, quando houver condenação) ou, ainda, do valor fixado pelo magistrado como base do preparo, se este assim o fizer. Para cada parcela, deve ser respeitado o valor mínimo de 5 UFESP's, caso a porcentagem prevista em lei resulte em valor inferior. As duas parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça n.º 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento. Sem prejuízo da taxa judiciária, deverá, ainda, ser recolhido porte de remessa e retorno, se for o caso (INCLUSIVE DOS PROCESSOS DIGITAIS que tenham gravação de áudio e vídeo, INCLUSIVE QUANDO HOUVER MANIFESTAÇÃO/DEPOIMENTO/OITIVA realizada em audiência de instrução). O valor do preparo deve ser recolhido no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rcl 4.885/PE). Em caso de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos dos Comunicados CG nº 1631/2015 e nº 1632/2015. VALOR DO PORTE DE REMESSA/RETORNO - R\$ 43,00/VOLUME - ANO 2020). Ademais, nos termos do Comunicado CG 1530/2021, também deverão ser recolhidas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados em Guia FEDTJ (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc). As guias deverão observar os requisitos do Provimento 33/2013, sob pena de o recurso ser considerado deserto.

Santana de Parnaíba, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA